

מסורת הש"ס

(א) טוטה דף מז: (ב) ניני צ"מ ענ: ובמוס' שם ד"ה אפריותה וסס מוכח דגרסינן הכה דרולשפטן, (ג) א' נ"ל רש"ס,

→

תורה אור השלם

1 ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא יגדו אשר ירדוב כשאלו נפשו והוא בקות ולא ישבע ואסח אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל הקעמים: הבקוק ב ה 2 נזות בחסדך עם זו נאלת נזלת בעון אל נזה קר"שך: שמות טו יג

→

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה ובי קנקנים דמוכר מאי הוה למח:

מזוסס. שיתקיים כדרך המתקיימין: **עד העלרם**. אצל לא מן העלרת ואילך שחוס תקופת תמוז מקלקל אפי' יין מזוסס: וישן. ואס מוכר לו יין ישן יתן לו משל אשתקד שנה המוקדמת לזו שאנו עומדים בה: **משל שלש שנים**. משנה דקודס אשתקד דהוו להו

ג' שנים עם שנה שאנו עומדין בה: **גב' לא שנו**. דאינו חייב צאחריותו: **אלא בקנקנים דלוקח**. שקבל הלוקח היין בחציותיו דאיכא למימר כליו גרמו. ומיהו סיפא דקמני ואס ידוע כו' התס ליכא למימר כלי הלוקח גרמו דאנן סהדי שהיין רגיל בכך: **אצל בקנקנים דמוכר**. מצי אמר ליה לוקח אפילו לזמן מרובה הא חמרך והא קנקנך דודאי יינך וילנין גרמו דסבירא ליה דמימות הצנרי הוה יין מקולקל כבר אלא שאין ניכר הדבר עד שעת חיומו כדאמרינן צאזיו נשך (צ"מ דף עג:). מעיקרא דחמרא חמרא דחלא חלא הווא שעתא הוא דמבצרי אנפשייהו חמרא. ולרז דאמר לעיל [51]. כל שלשה ימים ברשות מוכר איכא לאוקומי מתני' בקנקנים דלוקח ואפילו מוך שלשה או בקנקנים של מוכר ולאחר שלשה והלכך מוכר פטור: **וכי קנקנים דמוכר** (6).

למה יפסיד מוכר הא מצי אמר ליה מוכר ללוקח לא איבעי לך לשהויי. דאפילו לרז דאמר (לעיל דף צג.) המוכר שור לחצירו ונמצא נגחן הרי זה מקח טעות הני מילי משום דרובא לרדיא זניי אצל הכא רובא לאו לשהויי זניי ויפסיד לוקח: **דאמר ליה למקפה**. להסתפק מעט מעט לקדירות דהיינו לשהויי: **מאי דוחקיה דרבי יוסי ברבי חנינא לאוקומי**. רישא דמתניתין בקנקנים דלוקח לחוד ולא בקנקנים דמוכר משום דמוקי למתני' דדא"ל למקפה לוקמיה בדלא אמר ליה למקפה דהמוכר יין סתם קמני

ולא שגא קנקנים דלוקח ולא שגא אלאי. הוה ליה מקח טעות: **נימא ליה לא איבעי לך לשהויי**. דהא רובא לאו לשהויי זניי: **אלא לאו שמע מינה דאמר ליה למקפה**. וה"ה לרשא והיינו טעמא דברישא פטור מוכר דאיכא למימר קנקנים דלוקח גרמו וצסיפא חייב הואיל וידוע שיינו רגיל להחמיץ כל שנה: **ופלוגא**. הא דר' יוסי בר' חנינא דמוקי לה בקנקנים דלוקח ולא דמוכר משום דמצי א"ל הא חמרך והא קנקנך: **דרז חייא בר יוסף**. דליהו מוקי לה נמי בקנקנים דמוכר ואע"ג דא"ל למקפה כדמוכח סיפא אפי' הכי מוכר פטור דלא מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך דלאו קנקנים דמוכר גרמו אלא מולא דלוקח שהוא צעלוי של יין גרים: **שגמאר ואף כי יינן בוגד**. בחדס למה משום דגבר יהיר וגו' גאזוח של חדס שמיגס דעתו בדבר שאין בו גורם שהיין בוגד צו דסבזרין שהוא יין ונמצא חומץ מזה כנגד מזה. ומיהו סיפא כיון דאמר ליה למקפה ולא מצי אמר ליה לא איבעי לך לשהויי ולא מצי למימר ליה מולך גרס מאחר שהדבר ידוע שיינו מחמיץ הלכך חייב מוכר: **אאינשי ציטיה**. אשתו: **לא מיקבל**. שמבזה אותו: **כל המסגאש צטלים של תלמידי חכמים**. דעביד כדאמרן בחזקת הצתים (לעיל דף מז:). טלית של תלמידי חכמים כינד כל שאין חלוקין נראה מתחתיו טפח וניעומא יתירתא הוא וגסות הוא למי שאינו תלמיד חכם: **האי מאן דמוצינ ליה חניטא דחמרא לתנווני וכו'**. מוסר הצית שלו לתנווני כדי למכור את היין בחנותו וישתכר החנווני קת ובעל הצית לא יקבל מעותיו אלא לאחר שיקבל החנווני מן הלוקחין וחמרא ברשותא דמריה קאי ואין החנווני אלא שליח בעלמא ליטול שכר טרחו. והלכך אס החמיץ אפלגא או אטילתא דנגא קודם שמכר כולו: **דינא הוא דמקבל**. בעל הצית כל ההפסק וכגון שלא פשע שליח דהיינו חנווני מידי בשליחותו כדמפרש ואזיל. ואף כי היין בוגד ליכא למימר גצי חנווני דהא אין לו חלק צו וגס לא הקנקן שלו הוא ואכתי ברשות מריה קמא אימיה: **ולא אמרן**. דהפסיד בעל הצית: **אלא דלא שני**. לוקח צברא לעשות נקצ אחר בחצית אצל שני איכא למימר דהוא גרים: **דלא מטא יומא דשוקא**. ולא נתעצל חנווני במכירתו: **האי מאן דקביל חמרא מחצריה**. למחצית שכר והקנקנים דמוכר והוא קיבלו צדמים בשער של עכשיו צעיר הואת והירווח יחלוקן. וכל מקצלי ממון למחצית שכר הוו מפקיד ונפקד קרוצים לשכר וקרוצים להפסד והרי הוא צאחריות שניהם להפסד כמו לשכר כדאמרן (צ"מ דף קד:). הך עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ואס הוקיר או הוצל או נגנז או נאצד לשניהס נאצד והוצל. אצל אמר לו צעל היין למקבל אפי' אס הוקיר לא יחא לך רשות למכרו בכאן אלא זיל ואמטייה למלכות אחרת אפרותא דוול שפט שצאזוח מקוס היו מוכרים יין ציוקר וקודס שהגיע לשס זל היין בכל המקומות ופיחת מכדי דמים שקיבלו: **דינא הוא דמקבל**. צעל היין את כל הזול דכיון דאפילו אס הוקיר מיד לא היה לו רשות למכרו עד שמגיע לפרותא דוול שפט לענין זולא נמי ברשותא דבעל היין קאי. ומיהו לגבי גניזה ואצידה ברשותיה דמקבל נמי קאי וכן אס נעשה חומץ כדלקמן שהרי צאחריותו הוא וקרינא ציה אף כי היין בוגד דמולא דמרייהו גרים שצאחריות שניהן הוא עומד ושניהן צעלוי של יין: **ופשע דלא אמטייה לא גרסינן: הוה חלא**. מקמיה דאמטייה להתס מאי מי מקבל צעל היין כל ההפסד דהא אפילו גצי מכירה גמורה מקבל משום דא"ל לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה דלא מצי אמר ליה מוכר לא איבעי לך לשהויי וכל שכן הכא דלא מכר לגמרי וגס אמר ליה זיל אמטייה אפרותא דוול שפט שזוה להשהותו דמצי אמר ליה מקבל הא חמרך והא קנקנך כר' יוסי בר' חנינא או דלמא לא מקבל כל ההפסד אלא פלגא דמצי אמר ליה מולך נמי גרס שצאחריות שנינו עומד והיין בוגד קרינא ציה כרז חייא בר יוסף: **חלא לא**. כלומר לא מקבל צעל היין כל ההפסד ואע"ג דכמאן דא"ל למקפה דמי ואיבעי לשהויי משום דמול שני הצעלים גורס: **ודלא כר' יוסי בר' חנינא**. דמוקי למתניתין בקנקנים דלוקח אצל בקנקנים דמוכר סבירא ליה דאמר ליה לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה והכא נמי כיון דא"ל זיל אמטייה כו' הרי זוה לו להשהותו. ונראה צעיני דלית הלכתא כר' יוסי בר' חנינא אלא כרז חייא בר יוסף דמולא דגבצרא גרים אלא אס כן ידוע שיינו מחמיץ דאמר ליה למקפה דהא שמואל קאי כוותיה ואמרן לעיל [51]: **עבד רב יוסף עובדא בחמרא כוותיה דשמואל:**

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

מבוששם עד עצרת. קשה לרשצ"א דהא בקנקנים דלוקח איירי מתניתין ולימא ליה קנקנך גרים ולרז חייא בר יוסף לימא ליה מולך גרס ויש לומר דודאי אס נמצא חומץ מצי אמר ליה הכי אצל הכא לא איירי בהכי אלא אשמועינן דלריך ליתן לו יין הראוי להתקיים עד העלרת:

אמבוששם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד העצרת דיישן משל אשתקד דומיושן משל ג' שנים: **גב' אמר ר' יוסי בר' חנינא** ילא שנו אלא בקנקנים דלוקח יאבל בקנקנים דמוכר אמר ליה הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנין דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דאמר ליה למקפה ומאי דוחקיה דר' יוסי בר' חנינא לאוקמא למתניתין בקנקנין דלוקח ודאמר ליה למקפה לוקמא בקנקנין דמוכר ודלא אמר ליה למקפה אמר רבא מתניתין קשיתיה דקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות יאמאי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי אלא לאו שבע מינה דאמור ליה למקפה שמע מינה ופלוגא דרב חייא בר יוסף דאמר רב חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרים שנא¹ ואף כי היין בוגד גבר יהיר וגו'⁶ אמר רב מרי האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל שנא¹ וגבר יהיר ולא יגוה מאי ולא יגוה בגוה שלו א"ר יהודה אמר רב כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב

הכא ולא יגוה וכתיב התם² אל גוה קרשך אמר רבא יחאי מאן דובין ליה חביתא דחמרא לחנואה אדעתא לסבוייה ותקין אפלגא או אטילתא דינא הוא דמקבל לה מיניה³ ולא אמרן אלא דלא שני בברוא אבל שני בברוא לא יולא אמרן אלא דלא מטא יומא דשוקא אבל מטא יומא דשוקא לא ואמר רבא יחאי מאן דקביל חמרא אדעתא דממטי ליה לפרוותא⁴ דוול שפט ואדמטי התם זל דינא הוא דמקבל ליה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הואן בי רב כהנא אמר לן חלא לא ודלא כר' יוסי בר' חנינא ואיכא דאמרי יאפילו חלא נמי מקבל כמאן כר' יוסי בר' חנינא: **ישן משל אשתקד כו'**:

תאנא ולא שגא קנקנים דמוכר קמני מתניתין דאין מוכר חייז צאחריותו משום דלא איבעי ליה לשהויי: **אחאי**. הוה ליה מקח טעות: **נימא ליה לא איבעי לך לשהויי**. דהא רובא לאו לשהויי זניי: **אלא לאו שמע מינה דאמר ליה למקפה**. וה"ה לרשא והיינו טעמא דברישא פטור מוכר דאיכא למימר קנקנים דלוקח גרמו וצסיפא חייב הואיל וידוע שיינו רגיל להחמיץ כל שנה: **ופלוגא**. הא דר' יוסי בר' חנינא דמוקי לה בקנקנים דלוקח ולא דמוכר משום דמצי א"ל הא חמרך והא קנקנך: **דרז חייא בר יוסף**. דליהו מוקי לה נמי בקנקנים דמוכר ואע"ג דא"ל למקפה כדמוכח סיפא אפי' הכי מוכר פטור דלא מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך דלאו קנקנים דמוכר גרמו אלא מולא דלוקח שהוא צעלוי של יין גרים: **שגמאר ואף כי יינן בוגד**. בחדס למה משום דגבר יהיר וגו' גאזוח של חדס שמיגס דעתו בדבר שאין בו גורם שהיין בוגד צו דסבזרין שהוא יין ונמצא חומץ מזה כנגד מזה. ומיהו סיפא כיון דאמר ליה למקפה ולא מצי אמר ליה לא איבעי לך לשהויי ולא מצי למימר ליה מולך גרס מאחר שהדבר ידוע שיינו מחמיץ הלכך חייב מוכר: **אאינשי ציטיה**. אשתו: **לא מיקבל**. שמבזה אותו: **כל המסגאש צטלים של תלמידי חכמים**. דעביד כדאמרן בחזקת הצתים (לעיל דף מז:). טלית של תלמידי חכמים כינד כל שאין חלוקין נראה מתחתיו טפח וניעומא יתירתא הוא וגסות הוא למי שאינו תלמיד חכם: **האי מאן דמוצינ ליה חניטא דחמרא לתנווני וכו'**. מוסר הצית שלו לתנווני כדי למכור את היין בחנותו וישתכר החנווני קת ובעל הצית לא יקבל מעותיו אלא לאחר שיקבל החנווני מן הלוקחין וחמרא ברשותא דמריה קאי ואין החנווני אלא שליח בעלמא ליטול שכר טרחו. והלכך אס החמיץ אפלגא או אטילתא דנגא קודם שמכר כולו: **דינא הוא דמקבל**. בעל הצית כל ההפסק וכגון שלא פשע שליח דהיינו חנווני מידי בשליחותו כדמפרש ואזיל. ואף כי היין בוגד ליכא למימר גצי חנווני דהא אין לו חלק צו וגס לא הקנקן שלו הוא ואכתי ברשות מריה קמא אימיה: **ולא אמרן**. דהפסיד בעל הצית: **אלא דלא שני**. לוקח צברא לעשות נקצ אחר בחצית אצל שני איכא למימר דהוא גרים: **דלא מטא יומא דשוקא**. ולא נתעצל חנווני במכירתו: **האי מאן דקביל חמרא מחצריה**. למחצית שכר והקנקנים דמוכר והוא קיבלו צדמים בשער של עכשיו צעיר הואת והירווח יחלוקן. וכל מקצלי ממון למחצית שכר הוו מפקיד ונפקד קרוצים לשכר וקרוצים להפסד והרי הוא צאחריות שניהם להפסד כמו לשכר כדאמרן (צ"מ דף קד:). הך עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ואס הוקיר או הוצל או נגנז או נאצד לשניהס נאצד והוצל. אצל אמר לו צעל היין למקבל אפי' אס הוקיר לא יחא לך רשות למכרו בכאן אלא זיל ואמטייה למלכות אחרת אפרותא דוול שפט שצאזוח מקוס היו מוכרים יין ציוקר וקודס שהגיע לשס זל היין בכל המקומות ופיחת מכדי דמים שקיבלו: **דינא הוא דמקבל**. צעל היין את כל הזול דכיון דאפילו אס הוקיר מיד לא היה לו רשות למכרו עד שמגיע לפרותא דוול שפט לענין זולא נמי ברשותא דבעל היין קאי. ומיהו לגבי גניזה ואצידה ברשותיה דמקבל נמי קאי וכן אס נעשה חומץ כדלקמן שהרי צאחריותו הוא וקרינא ציה אף כי היין בוגד דמולא דמרייהו גרים שצאחריות שניהן הוא עומד ושניהן צעלוי של יין: **ופשע דלא אמטייה לא גרסינן: הוה חלא**. מקמיה דאמטייה להתס מאי מי מקבל צעל היין כל ההפסד דהא אפילו גצי מכירה גמורה מקבל משום דא"ל לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה דלא מצי אמר ליה מוכר לא איבעי לך לשהויי וכל שכן הכא דלא מכר לגמרי וגס אמר ליה זיל אמטייה אפרותא דוול שפט שזוה להשהותו דמצי אמר ליה מקבל הא חמרך והא קנקנך כר' יוסי בר' חנינא או דלמא לא מקבל כל ההפסד אלא פלגא דמצי אמר ליה מולך נמי גרס שצאחריות שנינו עומד והיין בוגד קרינא ציה כרז חייא בר יוסף: **חלא לא**. כלומר לא מקבל צעל היין כל ההפסד ואע"ג דכמאן דא"ל למקפה דמי ואיבעי לשהויי משום דמול שני הצעלים גורס: **ודלא כר' יוסי בר' חנינא**. דמוקי למתניתין בקנקנים דלוקח אצל בקנקנים דמוכר סבירא ליה דאמר ליה לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה והכא נמי כיון דא"ל זיל אמטייה כו' הרי זוה לו להשהותו. ונראה צעיני דלית הלכתא כר' יוסי בר' חנינא אלא כרז חייא בר יוסף דמולא דגבצרא גרים אלא אס כן ידוע שיינו מחמיץ דאמר ליה למקפה דהא שמואל קאי כוותיה ואמרן לעיל [51]: **עבד רב יוסף עובדא בחמרא כוותיה דשמואל:**

צח.

מבוששם עד עצרת. קשה לרשצ"א דהא בקנקנים דלוקח איירי מתניתין ולימא ליה קנקנך גרים ולרז חייא בר יוסף לימא ליה מולך גרס ויש לומר דודאי אס נמצא חומץ מצי אמר ליה הכי אצל הכא לא איירי בהכי אלא אשמועינן דלריך ליתן לו יין הראוי להתקיים עד העלרת:

האי מאי דובין חביתא דחמרא אדעתא לסבוייה. פ"ג (רש"י)

דאין החנווני אלא שליח בעלמא ואין נראה לר"י דאס כן לא הוה ליה למימר זצין ועוד דאס כן מגופה מילתא דרצא לא שמעינן שום חידוש דהא דקאמר לא אמרן אין נראה שיהא זה מדברי רבא אלא גמרא דקאמר ליה ונראה לו לפרש דמייירי דוצין מכר גמור ואדעתא דהכי זכנה שימכרנו בחנות ודמי לא"ל למקפה דצעי שיתקיים כדי מקפה והכי נמי צעינא שיתקיים כדי סבוייה ומיהו קשה לנישנא דאמר בסמוך מעובדא דקביל חמרא מחצריה אדעתא דנמטאה אפרותא דוול שפט חלא לא כרז חייא בר יוסף השמא התס דלא זצנייה לגמרי מצי אמר ליה מולך גרס כ"ש הכא דהוי מכר גמור וי"ל דההיא לינשא מוקי הך מילתי דרצא צידוע שיינו מחמיץ ואפי' הכי דוקא אדעתא דסבוייה הא לאו הכי מצי א"ל לא איבעי ליה לשהויי: **רבי**

עין מושפט נר מצוה

זאב גמיי פיזי מהל' מכרה הלכה ו סמג לאון קע טוש"ע ח"מ סי' כל סעיף י:

נח ד מיי שם הל' ג טוש"ע שם סעיף ה:

נב ה ד ז מיי שם טוש"ע שם סעיף ו:

ס ה ט י מיי שם הל' ה טוש"ע שם סעיף ח:

בא ב ל מיי שם טוש"ע שם סעיף ט:

→

רבינו גרשום

לא שנו. דאין המוכר באחריות היינו כשדרוכו בקנקן דלוקח. אבל אם עדיין ככליו דמוכר לימא ליה לוקח הא חמרך אפי' כי איתיה בקנקנים דמוכר אמאי מצי למימר ליה לוקח הא חמרך הא קנקנך לימא ליה המוכר לא איבעי לך לשהוייה ברשותך אלא היה לך ליקחנו ולמכור לאלתור משום דכל שעתא מחמיץ ואמאי מצי לוקח למימר לי' הא חמרא כו': הכא במאי עסקינן דאמר לי' לוקח למקפה. בעינא ולא לזבוני ההשתא לא מצי למימר ליה לא איבעי לך לשהוייה: ובקשי' מאי דוחקיה דר' יוסי לאוקמי כו' לוקמי בקנקנים דמוכר ודלא אמר לו למקפה ולימא הכי לא שנו דאינו חייב באחריותו אלא בקנקן דמוכר הואיל דלא א"ל למקפה דמצי למימר ליה [לאן] איבעי לך לשהוייה: אמר רבא משום הכי אוקמוה למתני' הכי בקנקנים דלוקח וכו' משום דסיפא דמתני' כו': אלא ש"מ. דמשום הכי לא מצי למימר הכי דאמר חלוקח למקפה קא בעינא ליה והויא דמפרש לסיפא מפרשי' נמי רישא. והא דקתני ר' יוסי ב"ר חנינא דבקנקנים דמוכר מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך וחייב המוכר באחריותו פליגא דר' חייא: אף כי היין בוגד. לו לאדם שפומייהו ואינו מתנאה בשום טובה ומחמיץ היין לו הואיל (6) דלקחן אינו חייב המוכ' באחריותו: כל בגוה שלו. בטלות של ת"ח המתגאה. בטלית של ת"ח לא בטלית ממש קאמר משום שהכל חייבין בציצית אלא שבורך בסודר על ראשו בעין שהיו רגילין לעשות תלמידיו חכמים וסודר אסור לפרושי כי אם לת"ח וקרא שמו סודר על שמו [של] ת"ח בדכתי' סוד ה' ליראיו: לא יגוה ולא יבא לגוה קדשו: אדעתא דלסבוייה. שקנאה על דעת למוכרה בביתו על יד על יד ותקף החביתא שהחמיצ' קודם מכירת' למחצית או לשלישית דינא הוא דמקבל ליה המוכר: דלא שנו בבירוייהו. שלא עשהא סמוך להצמרים: אבל אי מצי לזבונה מקמי הכי ולא זבנה בדרא באחריות' החמיצה ולא מקבל: לפירותא דרולשפט. לאותו מקום שהיין ביוקר וזל מכדי שוויין שהיה נמכר בורל שפט כשעה שקיבלה דינא הוא דמקבל לה מיניה דמשום דאההיא דעתא קיבל מניה דאי זבין זבין ואי לא ליהדרה ליה: איבעיא להו הוה חלא. ברשות חנווני: מאי מקבל או לא מקבל: ואמר לי'. דלא מקבל ליה כדו' חייא ב"ר יוסף דאמר לעיל חמרא מולא דגבירא גרים והחנווני גורם ולא מקבל

ודלא כו' יוסי ב"ר חנינא דאמר לעיל אבל בקנקנים דמוכר לימא ליה הא חמרך הא חמרך דאין מוכר חייז צאחריותו משום דלא איבעי ליה לשהויי: **אחאי**. הוה ליה מקח טעות: **נימא ליה לא איבעי לך לשהויי**. דהא רובא לאו לשהויי זניי: **אלא לאו שמע מינה דאמר ליה למקפה**. וה"ה לרשא והיינו טעמא דברישא פטור מוכר דאיכא למימר קנקנים דלוקח גרמו וצסיפא חייב הואיל וידוע שיינו רגיל להחמיץ כל שנה: **ופלוגא**. הא דר' יוסי בר' חנינא דמוקי לה בקנקנים דלוקח ולא דמוכר משום דמצי א"ל הא חמרך והא קנקנך: **דרז חייא בר יוסף**. דליהו מוקי לה נמי בקנקנים דמוכר ואע"ג דא"ל למקפה כדמוכח סיפא אפי' הכי מוכר פטור דלא מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך דלאו קנקנים דמוכר גרמו אלא מולא דלוקח שהוא צעלוי של יין גרים: **שגמאר ואף כי יינן בוגד**. בחדס למה משום דגבר יהיר וגו' גאזוח של חדס שמיגס דעתו בדבר שאין בו גורם שהיין בוגד צו דסבזרין שהוא יין ונמצא חומץ מזה כנגד מזה. ומיהו סיפא כיון דאמר ליה למקפה ולא מצי אמר ליה לא איבעי לך לשהויי ולא מצי למימר ליה מולך גרס מאחר שהדבר ידוע שיינו מחמיץ הלכך חייב מוכר: **אאינשי ציטיה**. אשתו: **לא מיקבל**. שמבזה אותו: **כל המסגאש צטלים של תלמידי חכמים**. דעביד כדאמרן בחזקת הצתים (לעיל דף מז:). טלית של תלמידי חכמים כינד כל שאין חלוקין נראה מתחתיו טפח וניעומא יתירתא הוא וגסות הוא למי שאינו תלמיד חכם: **האי מאן דמוצינ ליה חניטא דחמרא לתנווני וכו'**. מוסר הצית שלו לתנווני כדי למכור את היין בחנותו וישתכר החנווני קת ובעל הצית לא יקבל מעותיו אלא לאחר שיקבל החנווני מן הלוקחין וחמרא ברשותא דמריה קאי ואין החנווני אלא שליח בעלמא ליטול שכר טרחו. והלכך אס החמיץ אפלגא או אטילתא דנגא קודם שמכר כולו: **דינא הוא דמקבל**. בעל הצית כל ההפסק וכגון שלא פשע שליח דהיינו חנווני מידי בשליחותו כדמפרש ואזיל. ואף כי היין בוגד ליכא למימר גצי חנווני דהא אין לו חלק צו וגס לא הקנקן שלו הוא ואכתי ברשות מריה קמא אימיה: **ולא אמרן**. דהפסיד בעל הצית: **אלא דלא שני**. לוקח צברא לעשות נקצ אחר בחצית אצל שני איכא למימר דהוא גרים: **דלא מטא יומא דשוקא**. ולא נתעצל חנווני במכירתו: **האי מאן דקביל חמרא מחצריה**. למחצית שכר והקנקנים דמוכר והוא קיבלו צדמים בשער של עכשיו צעיר הואת והירווח יחלוקן. וכל מקצלי ממון למחצית שכר הוו מפקיד ונפקד קרוצים לשכר וקרוצים להפסד והרי הוא צאחריות שניהם להפסד כמו לשכר כדאמרן (צ"מ דף קד:). הך עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ואס הוקיר או הוצל או נגנז או נאצד לשניהס נאצד והוצל. אצל אמר לו צעל היין למקבל אפי' אס הוקיר לא יחא לך רשות למכרו בכאן אלא זיל ואמטייה למלכות אחרת אפרותא דוול שפט שצאזוח מקוס היו מוכרים יין ציוקר וקודס שהגיע לשס זל היין בכל המקומות ופיחת מכדי דמים שקיבלו: **דינא הוא דמקבל**. צעל היין את כל הזול דכיון דאפילו אס הוקיר מיד לא היה לו רשות למכרו עד שמגיע לפרותא דוול שפט לענין זולא נמי ברשותא דבעל היין קאי. ומיהו לגבי גניזה ואצידה ברשותיה דמקבל נמי קאי וכן אס נעשה חומץ כדלקמן שהרי צאחריותו הוא וקרינא ציה אף כי היין בוגד דמולא דמרייהו גרים שצאחריות שניהן הוא עומד ושניהן צעלוי של יין: **ופשע דלא אמטייה לא גרסינן: הוה חלא**. מקמיה דאמטייה להתס מאי מי מקבל צעל היין כל ההפסד דהא אפילו גצי מכירה גמורה מקבל משום דא"ל לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה דלא מצי אמר ליה מוכר לא איבעי לך לשהויי וכל שכן הכא דלא מכר לגמרי וגס אמר ליה זיל אמטייה אפרותא דוול שפט שזוה להשהותו דמצי אמר ליה מקבל הא חמרך והא קנקנך כר' יוסי בר' חנינא או דלמא לא מקבל כל ההפסד אלא פלגא דמצי אמר ליה מולך נמי גרס שצאחריות שנינו עומד והיין בוגד קרינא ציה כרז חייא בר יוסף: **חלא לא**. כלומר לא מקבל צעל היין כל ההפסד ואע"ג דכמאן דא"ל למקפה דמי ואיבעי לשהויי משום דמול שני הצעלים גורס: **ודלא כר' יוסי בר' חנינא**. דמוקי למתניתין בקנקנים דלוקח אצל בקנקנים דמוכר סבירא ליה דאמר ליה לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה והכא נמי כיון דא"ל זיל אמטייה כו' הרי זוה לו להשהותו. ונראה צעיני דלית הלכתא כר' יוסי בר' חנינא אלא כרז חייא בר יוסף דמולא דגבצרא גרים אלא אס כן ידוע שיינו מחמיץ דאמר ליה למקפה דהא שמואל קאי כוותיה ואמרן לעיל [51]: **עבד רב יוסף עובדא בחמרא כוותיה דשמואל:**

^[1] אולי צ"ל הואיל וכן איתו וכו'.